

0004463-98.2008.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 007/2008 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Jacupiranga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Henrique Arabetes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

LEONARDO HENRIQUE ARABATES foi denunciado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004463-98.2008.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0004463-98.2008.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 007/2008 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Jacupiranga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Henrique Arabetes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

LEONARDO HENRIQUE ARABATES foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 11 de outubro de 2008, por volta das 08h10, na Rua José Rodrigues, nº 60, nesta cidade e comarca de Jacupiranga, tinha em depósito, para fins de tráfico, 2,7g de cannabis sativa L, acondicionadas em embalagem plástica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 51.

O feito foi suspenso com fundamento no art. 366, do Código de Processo Penal (fls. 86), voltando a prosseguir com a constituição de advogado nos autos para defesa do acusado.

Resposta à acusação, às fls. 155/156.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas três testemunhas, bem como realizado o interrogatório do acusado. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A autoria delitiva não foi demonstrada em Juízo.

As testemunhas ouvidas pouco se recordaram, dado o tempo decorrido desde a data dos fatos, não havendo provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

O réu, por sua vez, negou a acusação.

Ante o exposto, ABSOLVO o réu LEONARDO HENRIQUE ARABATES pela prática do crime previsto no art. art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários em caso de advogado nomeado nos termos do convênio OAB/DPE.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA